

Befunde im Vertrag verortet

Annotierte Kopie des Originalvertrags - jede Markierung verweist auf die vollständige Analyse.

- Critical (1) - Kritisch: unwirksam, bindet nicht, Handlungsbedarf
- High (1) - Hoch: sehr wahrscheinlich unwirksam oder erhebliches Risiko
- Medium (0) - Mittel: nur unter engen Bedingungen wirksam
- Low (1) - Niedrig: Gestaltungsschwäche / Transparenzproblem

Findings:

- F001 C01 - Dritte aufeinanderfolgende sachgrundlose Befristung trotz Vorbeschäftigung beim selben Arbeitgeber; § 14 Abs. 2 Satz 2 TzB..., S. 2
- F003 C03 - Verteilung der Arbeitszeit ohne Kriterien (keine Kernzeit, kein Verteilungsrahmen, kein Ausgleichsfenster): Transparenzdefizit., S. 3

Vertragweit geprüft (keine Einzelverortung):

F002 C02 - Niederschrift nach § 2 Abs. 1 NachwG verspätet (3 Wochen statt 7 Tage) und unvollständig (Angaben Nr. 13 fehlen).

Befristeter Arbeitsvertrag

zwischen

Muster GmbH, Musterstraße 12, 12345 Musterstadt (Arbeitgeber)

und

Frau Erika Mustermann, Musterallee 34, 12345 Musterstadt
(Arbeitnehmerin)

— Musterdaten, ausschließlich zu Demonstrationszwecken —

§ 1 Laufzeit des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1. September 2026 und ist befristet bis zum 28. Februar 2028. Es handelt sich um die dritte aufeinanderfolgende befristete Anstellung bei der Muster GmbH; ein sachlicher Grund für die Befristung besteht nicht.

Das Arbeitsverhältnis endet ohne weiteres Zutun mit Ablauf der Befristungsdauer.

1 F001 Critical

§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG; § 16 TzBfG
Anwalt einschalten und Entfristung geltend machen; keine Verlängerungsunterschrift ohne Rechtsrat.
Wortlaut: Unbefristetes Arbeitsverhältnis; eine erneute Befristung nur mit schriftlich benanntem sachlichem Grund nach § 14 Abs. 1 TzBfG.

§ 3 Vergütung

Die monatliche Bruttovergütung beträgt 4.200,00 € bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden. Ein Weihnachtsgeld wird gewährt.

Die Vergütung wird am Ende eines jeden Monats auf ein Konto der Arbeitnehmerin überwiesen (Musterbank, IBAN DE02 1234 5678 9012).

§ 5 Arbeitszeit

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden. Die Lage der Arbeitszeit richtet sich nach den betrieblichen Erfordernissen.

Die Arbeitnehmerin kann ihre tägliche Arbeitszeit im Rahmen des betrieblich erforderlichen Umfangs flexibel gestalten.

3 F003 Low

§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB
Arbeitszeitband konkretisieren
(Kernzeit, Rahmen,
Ausgleichsfenster); keine
Unwirksamkeit, aber
Klarstellungsbedarf.
Wortlaut: Die wöchentliche
Arbeitszeit beträgt 39 Stunden
im
6-Monats-Ausgleichsfenster.
Kernzeit ist montags bis
freitags 9–15 Uhr; der
Arbeitszeitrahmen liegt
zwischen 7 und 19 Uhr.

§ 6 Urlaub

Der Arbeitnehmerin stehen 24 Werktage bezahlter Urlaub pro Kalenderjahr zu. Urlaub ist im laufenden Kalenderjahr zu nehmen.

§ 7 Überstunden

Überstunden sind mit dem Bruttomonatsgehalt abgegolten.

§ 8 Kündigung

Das Arbeitsverhältnis kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünftehnten eines Monats gekündigt werden.

§ 9 Wettbewerbsverbot

Der Arbeitnehmerin ist für die Dauer von zwei Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses jede konkurrierende Tätigkeit verboten.

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden,
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

Musterstadt, den 1. September 2026

Muster GmbH
(Arbeitgeber)

Erika Mustermann
(Arbeitnehmerin)

Anmerkungen

1 F001 · C01 · Critical

Dritte aufeinanderfolgende sachgrundlose Befristung trotz Vorbeschäftigung beim selben Arbeitgeber; § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG sperrt die sachgrundlose Befristung.

Anwalt einschalten und Entfristung geltend machen; keine Verlängerungsunterschrift ohne Rechtsrat.

Wortlaut: Unbefristetes Arbeitsverhältnis; eine erneute Befristung nur mit schriftlich benanntem sachlichem Grund nach § 14 Abs. 1 TzBfG.

Rechtsgrundlage: § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG; § 16 TzBfG; § 17 TzBfG; BVerfG 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14 (6.6.2018); BAG 7 AZR 733/16 (23.1.2019)

Quellen: <https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/7-azr-733-16/>;

<https://cms.law.de/deu/legal-updates/Handlungsbedarf-bei-befristeten-Arbeitsverhaeltnissen-Bundesverfassungsgericht-kippt-BAG-Rechtsprechung-zur-Vorbeschaeftigung>

2 F002 · C02 · High

Niederschrift nach § 2 Abs. 1 NachwG verspätet (3 Wochen statt 7 Tage) und unvollständig (Angaben Nr. 13 fehlen).

Schriftliche Nachbesserung verlangen: vollständige Niederschrift inklusive Sonderzahlungsbedingungen.

Wortlaut: Die Niederschrift nach § 2 Abs. 1 NachwG wird spätestens am ersten Arbeitstag übergeben und enthält alle 15 Angaben, einschließlich Höhe, Fälligkeit und Rückzahlungsbedingungen der Sonderzahlung.

Rechtsgrundlage: § 2 Abs. 1 NachwG; § 4 Satz 1 NachwG; § 4 Satz 3 NachwG

Quellen: <https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/>

3 F003 · C03 · Low

Verteilung der Arbeitszeit ohne Kriterien (keine Kernzeit, kein Verteilungsrahmen, kein Ausgleichsfenster): Transparenzdefizit.

Arbeitszeitband konkretisieren (Kernzeit, Rahmen, Ausgleichsfenster); keine Unwirksamkeit, aber Klarstellungsbedarf.

Wortlaut: Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden im 6-Monats-Ausgleichsfenster. Kernzeit ist montags bis freitags 9–15 Uhr; der Arbeitszeitrahmen liegt zwischen 7 und 19 Uhr.

Rechtsgrundlage: § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB